

מסורת הש"ם

(א) כמדות מג... (ב) סנהדרין פו... (ג) שם כו: (ד) [לעיל נא. ושי"ג:] (ה) ל"א עבד אין לו אחוה שמותר בלחוטו ובאשת אחיו דכתיב עם החמור חה שמעמי, (ו) ס"א מימת זוממין כב"ד, (ז) [יחזקאל כג], (ח) [מ"ב כ], (ט) ואע"פ שבקונט' פ"י אין לו אחוה שמותר בלחוטו ובאשת אחיו דכתיב עם החמור עם הדומה לחמור, (י) [ג'ל אחיו], (יא) [ועיין תוספות וזכרם קג. ד"ה אין], (יב) [ועיין לעיל ה: תוספות ד"ה כי שדתי],

גליון הש"ם

גב' ורבנן אחיו הוא במצות ע"י רש"י סוטה דף מה ע"א ד"ה אחיו אתה ואע"פ: רש"י ד"ה פבולה. קמן גמי מובא נפקא דליתא כ"ב דף קט"ז ע"כ והא דלא נקט כב"ב שם טעם ה' דרש"י דהוא עדות שאל"ף יכול להימנה י"ל דכין דמקטו חו"ל דרזיי ממונות ל"א דרישה וחקירה נכלל בה דכממון ל"א שהיא יכול להימנה ע"י סמ"ע ח"מ סימן ל"ג ס"ק כ"ו א"כ לאחר תקנת חו"ל דל"א כממון עדות שיוכל להימנה גם קטן נלאי לעדות מש"ה נקט העטם רק דקטן כעלמותו פסול דלמשה כתיב אלל הכא דרזיי דבדלוייתא שפיר קטן רש"י דרש עד טעם דהוא עדות שאי אחי יכול להימנה ואולם ק"ל דעל טעם שם הא"ץ שייך לומר קטן יוכיח הו אין הפסול כעלמותו משום קטנות אלא משום דלוי"א יכול להימנה חה הכלל בעדות דנריך יכול להימנה ובאש"י להימנה גם כגדולים פסול וא"כ לא שייך לומר קטן יוכיח איש"י:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] תוס' ד"ה יהא עבד וכו' ורש"י פירש כפ"ק דגיטין דף יא נמחק ד' יא וי"ב דף ט ע"ב ד"ה כשרין וכו' וכד"ה פסולא דרננ:

רבינו הגנאל

החובל בעבד כנעני של אחרים חייב בבורל, ר' יהודה אומר אין לעבדים בושת. כתב רבינו יצחק זצ"ל, והילכתא עבד פסול לעדות ויש לו בושת, וגר כשר לעדות ויש לו בושת. וכן כתב פרי"ח זצ"ל. מתני'. חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה בול'. אימיה דרב שמואל הות נסיבא להי אבה, כי קא שכבה אקניתינהו לנכסאה לרב שמואל ברה, ומתה.

החובל פרק שמיני בבא קמא

דאפחסיא מכספיה. והרי צידו למוכרה: **יאל ענד שאין לו אחוה**.

עם ישראל שאין בא בקהלים: במלות. כל מלוה שאשה חייבת זה עבד חייב זה דגמר לה לה מאשה [חגיגה ד.]: **וזוממי ענד**. עדים שמייצוהו מיתת בית דין ונמלאו זוממין לא יהרגו אלמנה קים לן דענד

כישראל לענין מיתת ו' צ"ד דמתן

במסכת מכות (דף כ.ו.) ישראל לוקה

[וגולה] על ידי ענד: **סיקשי לך גר**.

שלידתו והורתו נקדושה אפילו לרבי

יהודה יש לו אחוה ופסול למלכות

ואפילו לשוטר בעלמא אלא"כ אמו

מישראל בפרק החולץ ביצמות (דף

מה:): **עדות לא מליא אמרס**. דאי

לא נפקא לן פסולא מאחין מימי

מק"ו: **פסולה לעדות**. דכתיב גבי

עדים זוממין ועמדו שני האנשים [דברים

יט] ותניא בשבועות (דף ג.) בעדים

וזוממין הכתוב מדבר דמשמע אנשים

ולא נשים. * קטן נמי מהכא נפקא לן

דכתיב אנשים ולא קטנים ועוד

דעדות שאי אתה יכול להזימה היא

דלאו בר עונשין הוא: **אינן ככל**

המלות. אלא במקל'ת דהא אשה

ממייבת בללחין ועונשין וקטן ישנו

במילה: **שאלן איש**. ולא קרינא בהו

שני אנשים: **מגולן**. דלאוי לנא

בקהל ופסול לעדות דכתיב (שמות כג)

אל תשת ידך וגו' כלומר אל תשת

רשע דחמס עד: **מגולן וחד מהנך**.

והלך השוה שבהן שאלים וזיירים

בכל המלות זה מפני רשעו חה מפני

שלא נלטוה: **חיים בנים**. יחס בנים:

לא יומתו אבות על בנים. לא יומת

שום אדם על פי מי שאין בנו מיוחס

ונקרא על שם אביו והיינו ענד:

דאי ס"ד. כוליה קרא לכדלמר

בסנהדרין (דף כו.ו.) אתה לפסול

קרוצים: **לנכות על בניהם**. מדשני

למכתב בנים סתמא ש"מ תרתי:

גר אין לו חיים דכתיב' וזרמת סוסים

וזרמתם ואע"ג דכתיב' בלאלן בן

בלאלן ה"מ בגיותן אלל נתגייירו

הבנים לא נתיחסו אחר אציהם

בפרק הבא על יצמות (יצמות דף סב.).

יש לו חיים למטה. בנו נקרא על

שמו: **דאי ס"ד גר נמי פסול**.

דררשין על אבות על בנים שאין

להם חיים אבות למה לי לשאמנויי

במרייהו לכתוב ברישה על בניהם

לפסול קרוצים ובסיפיה לישתי ולכתוב

סתמא על אבות ושמעין תרתי

מדלל כתיב על אבותיהם: **אלא**

מדכנדב רחמנא על בנים. למפסל

לענד שמע מינה גר כשר דמו

ליכא קל וחומר: **כספניהו לנכסי**.

מלוג לאחר שנישאת לר' אבא:

בסר דשנינא אול רב שמואל נו':

העכל

יומתו בנים בעדות אבות ואידך לא

בגר ומה גר דלמעלה הוא דראין לו

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אלא מדכתב רחמנא לא

יומתו על פי אבות שאין לו חיים

דפסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

למעלה ולא למטה אינו דין שיהא

פסול לעדות אבל גר יכיון דיש לו חיים

החובל פרק שמיני בבא קמא

יצא עבד שאין לו אחוה. פ"י אין יואלי חלציו קרויין אחים

מה שאין כן בגר י' ציואל מחלציו רוצה הקונטרס לפרש:

וזוממי עבד לא יהרגו. וכיון דהם לא יהרגו גם העבד

לא יהרג דה"ל עדות שאין אתה יכול להזימה:

דכתיב כאשר זמם לעשות

לאחיו. מימנה דתקשה

ליה לרבי יהודה מרבית ואונאה וגונב

נפש דככולהו כתיב אחיו ובצדקה נמי

כתיב אחין האציון ומיהו קל'ת משמע

בפרק קמא דגיטין (דף יב.) דלין

כל כך חוצה ליתן דקדק לענד דלמר

דרשנ"ג סבר יכול הענד לומר לרבו

בשני בלרות או פרנסני או הוציאני

לחירות כי היכי דחזו לי אינשי

ומרחמי עלאי וגונב נפש נמי לא מחייב

בענד אפי' לרננן דמנני ישראל כתיב

ובנהננקין (סנהדרין דף פו.) מייתי

קרא ²ובערת הרע מקרבך מכל מקום אלא

מעתה לרבנן עבד יהא כשר למלכות אמרי

ולטעמין תיקשי לך גר לדברי הכל אלא

אמר קרא ³מקרב אחין ²ממובחר שבאחין

אלא מעתה לרבנן יהא עבד כשר לעדות

דכתיב ⁴והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו

אמר עולא עדות לא מצית אמרת אתיא

עדות בקל וחומר מאשה ומה אשה שהיא

ראויה לבא בקהל י'פסולה לעדות עבד

שאינו ראוי לבא בקהל אינו דין השפסול

לעדות מה לאשה שכן אינה ראויה למילה

תאמר בעבד שהוא ראוי למילה קטן יוכיח

שישנו במילה ופסול לעדות מה לקטן שאינו

במצות תאמר בעבד שהוא במצות אשה

תוכיח שישנה במצות ופסולה לעדות וחור

הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה

הצד השוה שבהן שכן אינן בכל המצות

ופסולין להעיד אף אני אביא את העבד

שאינו בכל המצות ופסול להעיד מה להצד

השוה שבהם שכן אינו איש תאמר בעבד

שהוא איש אלא תיתי מגולן מה לגולן שכן

מעשיו גרמו לו תאמר בעבד שאין מעשיו

גרמו לו אלא תיתי מגולן ומחד מהנך מר

בריה דרבינא אמר אמר קרא ⁵לא יומתו

אבות על בנים לא יומתו על פי אבות שאין

להם חיים בנים דאי ס"ד כדאמרין לא יומתו

אבות על בנים ⁶בעדות בנים לכתוב רחמנא

לא יומתו אבות על בניהם מאי בנים ש"מ

דלא יומתו ע"פ אבות שאין להם חיים בנים

אלא מעתה ובנים לא יומתו על אבות ה"נ לא

יומתו ע"פ בנים שאין להם חיים אבות אלא

גר ה"נ דפסול לעדות אמרי הכי השתא גר

נהי דאין לו חיים למעלה למטה יש לו חיים

לאפוקי עבד דאין לו חיים לא למעלה ולא למטה

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

לעדות לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם

פח.

יצא עבד שאין לו אחוה. פ"י אין יואלי חלציו קרויין אחים

מה שאין כן בגר י' ציואל מחלציו רוצה הקונטרס לפרש:

וזוממי עבד לא יהרגו. וכיון דהם לא יהרגו גם העבד

לא יהרג דה"ל עדות שאין אתה יכול להזימה:

דכתיב כאשר זמם לעשות

לאחיו. מימנה דתקשה

ליה לרבי יהודה מרבית ואונאה וגונב

נפש דככולהו כתיב אחיו ובצדקה נמי

כתיב אחין האציון ומיהו קל'ת משמע

בפרק קמא דגיטין (דף יב.) דלין

כל כך חוצה ליתן דקדק לענד דלמר

דרשנ"ג סבר יכול הענד לומר לרבו

בשני בלרות או פרנסני או הוציאני

לחירות כי היכי דחזו לי אינשי

ומרחמי עלאי וגונב נפש נמי לא מחייב